

소규모 계약 직접집행 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
18	통 보 1	주 의	2	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☞본부 각 부서는 부서별 고유업무와 관련하여 구매·용역 계약 등의 업무를 수행하고 있다.
- 사규 「물자관리지침」 제11조(구입청구), 제12조(적기 청구), 제14조(수요부서직구입)를 보면,
 - “물자청구부서는 소요품목, 사용목적 및 용도, 소요시기, 소요수량 등을 계획적으로 청구하여야 하고, 긴급 조달에 따른 가격 및 공정상의 불이익이 없도록 적기에 청구하도록 하고 있으며, 수요부서 직구입은 구매 건당 추정가격이 1천만 원 이하로, ① 조달청 구입대상이 아닌 기타 설비 및 사무용품(OFFI), ② 소량으로 인하여 조달청 구입이 곤란한 조달청 구입 대상 품목의 구매, 용역에 해당한다”고 규정하고 있다.
 - 그리고, 사규 「계약규정시행세칙」 제42조(수의계약)에는, “계약담당자는 공사, 용역, 물품구매·제조 계약에 대하여 단일 사업을 부당하게 분할하거나 시기적으로 나누어 수의계약을 체결하지 않도록 해야 한다”고 되어 있다(‘수의계약 자의적 분할 발주 금지 명문화’ 권익위 권고사항 반영).

<상시모니터링 시스템 이상정보에 대한 종합감사 연계항목>

- * 예방적 감사활동을 위한 ‘상시모니터링 시스템’ 운용 지표 중 이상정보를 활용하여 ‘2024년도 ☞본부 종합감사’와 연계하여 점검함
 - 지표명: 적정하지 않은 직구매(PR03), 이상정보 내용: 소규모 계약 직접집행 부적정

- 그러나, ☞본부의 소규모 계약 직접집행 현황을 점검한 결과,
 - 계약 건당 추정가격이 1천만 원을 초과한 사례가 있고,

지 적 내 용(계속)

- ‘▷▷▷▷▷* 매설배관 굴착 후 토양검사’ 용역을 추정가격 1천만 원 이하로 분할하여 부서에서 직구입하였는데, 추정가격·소요시기를 고려하여 계획적 청구에 의한 일반경쟁입찰로 계약을 진행하지 않고, 부적정하게 업무를 처리하여 이에 대한 조치가 필요하다.

* ▷▷▷▷▷: 2차측기기냉각수계통

- ❖ (관련부서 의견) 소규모 계약 직접집행 대상이 아님에도 수요부서 직구입로 처리하여 미흡하게 업무처리한 사실을 인정하였고, 추후 규정을 준수하여 업무를 진행하겠다는 의견을 제시하였고, 상기 부서 직구입 내역 중 +건을 적극업무 면책으로 신청하였으나, 면책 신청서를 검토한 결과, *건만 면책요건을 충족하는 것으로 판단되므로, 해당 건으로 인한 신분상 조치(주의 *명)를 불문 처리(처분요구 하지 않는 것) 하는 것으로 결정하였다.

조 치 할 사 항

☞본부장은 ① 소규모 계약 직접집행 대상이 아닌 용역 등을 부서 직구매로 시행하여 업무를 부적정하게 처리한 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘주의’ 처분하시고,(주의 2)

② 소규모 계약 직접집행 시 유사한 사례가 재발하지 않도록 방안(예를 들면, 부서 직원교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	◆처(▽부, ●부), 제 1 발전소(●부), 제 1 발전소(▶부, ●부)
관련부서	